

ANEXOS AO CONTRATO DE LICENCIAMENTO (EULA)

DOCUMENTAÇÃO DE COMPLIANCE, RISCO E CONFORMIDADE REGULATÓRIA (VERSÃO DEFINITIVA)

ANEXO I – TERMO DE CIÊNCIA DE RISCOS, SUITABILITY E CONFORMIDADE

Eu, LICENCIADO, firmo o presente termo atestando de forma irrevogável que:

- [] **1. Compreendo o Risco de Ruína:** Tenho ciência de que o mercado de derivativos em que o "Acordeão de Liquidez V8" opera é de altíssimo risco, podendo resultar na perda total do capital alocado na corretora.
- [] **2. Conformidade (Suitability):** Fui aprovado como investidor de perfil "Agressivo/Arrojado" pela minha corretora de valores. Caso contrate a Licença Dinâmica (SaaS Metrificado), confirmo que este perfil é adequado para operações com alavancagem e risco de ruína total.
- [] **3. Ciência de Backtest:** Compreendo que os estudos laboratoriais, demonstrações visuais e estatísticas retroativas (backtests) fornecidos pela DW Capital são referenciais e não configuram promessa ou garantia matemática de ganho no mercado real.
- [] **4. Assunção Técnica:** Li e concordo com os limites de garantia de operação matutina (09:15 às 12:00), aceito a política de isenção de responsabilidade tecnológica disposta no EULA, e compreendo que o atraso no envio de dados/pagamento acionará o mecanismo Terminal Lock.
- [] **5. Confirmação de Identidade e Capacidade:** Declaro ser maior de idade, possuir capacidade jurídica e técnica para compreender os riscos descritos, e não estar sob qualquer restrição legal que impeça minha participação nesta relação contratual.
- [] **6. Ciência de Precificação Dinâmica (se aplicável):** Caso tenha contratado a Licença Dinâmica (SaaS Metrificado), compreendo que pagarei 30% do Incremento de Saldo por Eficiência (ISE) gerado semanalmente, sem compensação de semanas deficitárias.
- [] **7. Ciência de Obrigações Operacionais:** Compreendo que devo enviar semanalmente (até 17:00 de sexta-feira) as Notas de Corretagem e, se na modalidade Dinâmica, o comprovante de pagamento. O atraso superior a 48h acionará o Terminal Lock.
- [] **8. Ciência de Privacidade (LGPD):** Li e compreendo a Política de Privacidade e Proteção de Dados da DW Capital, disponível em plataforma oficial, e aceito o tratamento de meus dados conforme nela disposto.
- [] **9. Ciência de Conformidade Fiscal:** Compreendo que sou responsável exclusivamente pelo recolhimento de impostos sobre os lucros gerados (IRRF 1% e DARF 19%), bem como por qualquer conformidade fiscal junto à Receita Federal do Brasil.

ANEXO II – TERMO DE DECLARAÇÃO E NÃO ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO

As partes declaram e atestam que:

- 1. O Software "Acordeão de Liquidez V8" não constitui, sob nenhuma hipótese, serviço de gestão profissional de recursos ou administração de carteira de valores mobiliários.
- 2. A LICENCIANTE (DW Capital Tecnologia Ltda.) atua como empresa de tecnologia (ISV), não exerce atividades reguladas pela CVM, não atua como asset management e não capta poupança popular.
- 3. O LICENCIADO mantém total e absoluta discricionariedade sobre suas decisões de investimento, sendo o único responsável por configurar a plataforma, conectar a conta da corretora e acionar ou desativar a automação.
- 4. O modelo de precificação dinâmico estabelecido no EULA possui natureza estrita de cobrança por prestação de serviço SaaS (Software as a Service), não se confundindo com taxa de performance de fundos de investimento.
- 5. Não há relação de mandato, representação, procuração ou delegação de gestão financeira entre a LICENCIANTE e o LICENCIADO. O LICENCIADO assume inteira responsabilidade por sua conformidade fiscal e tributária junto à Receita Federal do Brasil.
- 6. As partes atestam que o modelo de precificação variável (30% do ISE) não se enquadra nas Instruções CVM nº 558/2015 (Gestão de Carteiras), nº 555/2014 (Fundos de Investimento), nº 575/2016 (Consultoria de Investimentos), ou nº 546/2014 (Operações com Derivativos), constituindo exclusivamente SaaS conforme Lei nº 9.609/98.
- 7. Este contrato não configura atividade regulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sendo o LICENCIADO responsável exclusivo pela conformidade com regulações de sua corretora de valores.
- 8. A LICENCIANTE não realiza captação de recursos junto ao público, não administra recursos de terceiros, e não funciona como intermediária financeira. O LICENCIADO utiliza exclusivamente seus próprios recursos em conta de corretagem de sua titularidade.
- 9. O LICENCIADO declara que foi aprovado em teste de Suitability (Perfil Agressivo/Arrojado) por sua corretora de valores e que compreende os riscos de ruína inerentes ao mercado de derivativos.
- 10. O LICENCIADO assume inteira responsabilidade por todas as decisões de investimento, configuração de parâmetros, alocação de capital e acionamento/desativação do Software, reconhecendo que a LICENCIANTE fornece exclusivamente a ferramenta tecnológica, sem qualquer responsabilidade por resultados financeiros.

DADOS DO LICENCIADO E ASSINATURA DIGITAL

Nome Completo: [Preenchimento Digital]

CPF / CNPJ: [Preenchimento Digital]

E-mail: [Preenchimento Digital]

Data de Aceite: [Preenchimento Automático - Timestamp UTC gerado automaticamente pelo sistema no momento exato da assinatura digital]

[] Aceite Eletrônico / Assinatura Digital

Hash Criptográfico / Rastreabilidade Sistêmica: [Gerado pelo Sistema]